



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANDIKA RINAWANTO, ST, Tempat,Tgl Lahir Bengkalis / 25 Maret 1977, Laki-laki, Agama Islam, WNI, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, beralamat di Ambengan Batu 2/14 RT 002 RW 004 Kel. Tambaksari, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya : **Endy Purwanto, S.H, M.H., CLA., Muhammad Fathoni, S.H., dan Memed Hermanto, S.H**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor PAS LAW FIRM yang bersama-sama menggunakan tempat/domisili hukumn di Perum Kebonagung Mas blok C2 No. 6 Kel.Kebonagung Kee. Purworejo Kota Pasuruan, HP: 081 231 659 100-085 815 064 40 Email: didiksufajar.1980@gmail.com dan endylawyer02@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3945/HK/VII/2026 tanggal 3 Juli 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. CANADA GREEN GATE, beralamat di beralamat di Jl. Kraton Industri Raya No.3 PIER, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, yang Anggaran Dasar Perseroannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No 32 Tanggal 26 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Dewi Kusumawati, SH., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI No AHU-04223.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 03 Februari 2014, dan terakhir dirubah berdasarkan Akta No12 tertanggal

Hal 1 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2023 dibuat oleh Notaris Rizky Ayu Nataria El Chidtian, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya dan telah mendapat surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No AHU-AH.01.09-0153031 tertanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh **Fred Dean Kurambek**, WNA Canada, Pemegang Passport Nomor AW892860 yang diterbitkan oleh Negara Cana, dalam Jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Canada Green Gate, *In Casu*, yang telah memberikan kuasa kepada : **Meilisa Husein, S.H., M.H., Dkk**, Para Advokat pada kantor hukum **FKNK Law Firm**, beralamat di Equity Tower, SCBD Lot 9, Lt. 40 Unit 40E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT. 5/RW. 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dengan domisili Emailnya : muhammadfathoni31@gmail.com dan megawati@fknk.co.id, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Perseroan *A Quo*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4036/HK/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti -bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Juni 2026 dalam Register Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat adalah merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA) yang memproduksi sabun batang dan soap noodle yang beroperasi sejak tahun

Hal 2 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 beralamat Jl. Kraton Industri Raya No.03, Pejangkungan, Kec, Rembang, Kabupaten Pasuruan, dimana produknya dipasarkan ke luar negeri;

2. Bahwa Tergugat mempekerjakan karyawan lebih kurang sebanyak 100 orang karyawan, termasuk sebelumnya di dalamnya Penggugat;
3. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan 20 Oktober 2025, selama bekerja Penggugat menjabat sebagai Manager Produksi dengan upah terakhir sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) per bulan;
4. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus berdasarkan PKWTT dan PKWT, selama hubungan kerja berlangsung Penggugat melaksanakan pekerjaan di bawah perintah dan pengawasan langsung dari Tergugat serta menerima upah dari Tergugat;
5. Bahwa dengan demikian unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, perintah kerja dan juga upah pekerja telah terpenuhi, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas hukum (*processuele bevoegdheid*) sebagai para pihak dalam perkara *aquo*;
6. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus berdasarkan PKWTT dan PKWT, adapun perjanjian kerjanya sebagai berikut:
 - Masa Kerja 1 Mei 2015-06 Mei 2021;
 - Masa Kerja 7 Mei 2021-07 Mei 2022;
 - Masa Kerja 8 Mei 2022-20 Oktober 2023;
 - Masa Kerja 21 Oktober 2023-20 Oktober 2024;
 - Masa Kerja 21 Oktober 2024-20 Oktober 2025;
7. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 07 Mei 2021 dengan status PKWT berakhir tanggal 07 Mei 2022 dan diperpanjang kontraknya setiap 1 (satu) tahun dan tanpa memberikan uang kompensasi PKWT, kemudian pada tanggal 08 Mei 2022 dilakukan perpanjangan masa kerja sampai tanggal 20 Oktober 2023 dan diangkat secara lisan sebagai karyawan tetap (PKWTT) oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 statusnya menjadi PKWT secara tertulis disampaikan kepada Tergugat dan berakhir tanggal 20 Oktober 2024 dengan

Hal 3 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diberikan uang kompensasi PKWT, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025 pekerja distatuskan lagi menjadi PKWT secara tertulis yang disampaikan kepada pekerja dan diputus tanggal 20 Oktober 2025, lagi-lagi tanpa uang kompensasi PKWT dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat yakni sisa upah terakhir bulan Oktober 2025 dan sisa hak cuti tahunan yang belum diterima Penggugat serta tidak mendapatkan surat keterangan kerja (*Paklaring*) yang menjadi hak Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:
"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama".;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hak, oleh karena itu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memiliki kewenangan absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
10. Bahwa karena Penggugat status hubungan kerja sebagai pekerja kontrak (PKWT), maka Tergugat wajib memberikan uang kompensasi kepada Tergugat yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dan diberikan pada saat berakhirnya PKWT. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
(2) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.

Hal 4 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pekerja Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.*

(4) *Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.*

11. 11. Bahwa berdasarkan bukti Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) No.A. 479/PKWT-HRD/CGG/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 diketahui upah Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) setiap bulannya dibayar melalui transfer ke rekening Penggugat;
12. Bahwa selama hubungan kerja berlangsung Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran uang kompensasi pada setiap akhir masa PKWT sebagaimana yang telah tertulis jelas dan tegas di Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, hal ini tindakan Tergugat yang menahan pembayaran uang kompensasi sampai hubungan kerja berakhir merupakan bentuk pelanggaran hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap hak normatif Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan masa kerja dan upah Penggugat, maka uang kompensasi PKWT dan hak-hak yang lain yang wajib dibayar Tergugat adalah:
 - Gaji yang diterima berdasarkan PKWT tiap bulan sebesar Rp60.000.000,00;
 - Masa Kerja 7 Mei 2021-07 Mei 2022 Status Kontrak=1 x Gaji;
 - Masa Kerja 8 Mei 2022-20 Okt 2023 Status Tetap=2xGaji;
 - Masa Kerja 21 Oktober 2023-20 Oktober 2024 Status Kontrak=1 x Gaji;
 - Masa Kerja 21 Oktober 2024-20 Oktober 2025 Status Kontrak=1 x Gaji;**Total Uang Kompensasi=5x60.000.000 = Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);**

Hal 5 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Total Selisih JHT tahu 2021-2025** adalah Rp57.560.160,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Lima RatusEnam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*);
 - Sisa **upah Oktober 2025** adalah $20/31 \times 60.000.000$ =Rp38.709,077,00 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah*)
 - **Perincian sisa Cuti tahunan** adalah $10,5/22 \times 60.000.000$ =Rp28.636.363,00 (*dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*)
14. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya bipartit dengan Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan, dengan adanya perselisihan tersebut pihak Penggugat pada tanggal 26 Januari 2026 mencatatkan perselisihan hubungan industrial secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan melalui surat nomor: 004/EXT-NonLIT/SS/1/2026 tertanggal 26 Januari 2026 Perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;
15. Bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan telah memanggil/mengundang pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sebagai berikut:
- Tindak **Lanjut Klarifikasi** pada tanggal 19 Desember 2025 dengan surat nomor :500.15.15.2/3040/424.078/2025 tertanggal 11 Desember 2025;
 - Pilihan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial pada tanggal 09 Februari 2026 dengan surat nomor:500.15.15.2/245/108/2026 tertanggal 02 Februari 2026;-Mediasi I (pertama) pada tanggal 18 Februari 2026 dengan surat nomor 500.15.15.2/329/108/2026 tertanggal 09 Februari 2026;
 - Mediasi II (kedua) pada tanggal 25 Februari 2026 dengan surat nomor 500.15.15.2/416/108/2026 tertanggal 19 Februari 2026;
16. Bahwa akibat tindakan Tergugat tidak membayarkan uang kompensasi pada setiap akhir masa PKWT, maka seluruh kompensasi dihitung secara akumulatif pada akhir hubungan kerja tindakan tersebut mengakibatkan timbulnya beban pajak progresif yang lebih besar bagi Penggugat. Di sisi

Hal 6 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, selama ini Penggugat mendapatkan upah dalam bentuk gaji bersih (nett/take home pay) dan semua beban dan pembayaran pajak ditanggung Tergugat, kecuali pada masa PKWT terakhir (21 Oktober 2024-20 Oktober 2025);

17. Bahwa kerugian perpajakan tersebut sepenuhnya timbul akibat kesalahan dan kelalaian Tergugat sendiri yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
18. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan slip gaji serta rincian perhitungan pajak yang transparan dan bukti administrasi perpajakan yang memadai atas gaji yang diterima Penggugat sejak mulai bekerja tanggal 01 Mei 2015. Tindakan Tergugat ini sangatlah bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan asas itikad baik dalam hubungan kerja;
19. Bahwa Penggugat masih memiliki hak berupa sisa upah bulan Oktober 2025 sebesar 20 hari kerja, sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti pembayaran yang sah terhadap sisa upah tersebut;
20. Bahwa Penggugat juga masih memiliki sisa cuti tahunan tahun 2025 sebanyak 10,5 hari, Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti bahwa sisa cuti tersebut telah digunakan atau telah dibayarkan, oleh karena hubungan kerja telah berakhir maka sisa cuti tersebut wajib dibayarkan dalam bentuk uang;
21. Bahwa sampai saat ini gugatan ini diajukan Tergugat tidak memberikan slip gaji terakhir bulan Oktober 2025, bukti potong PPh Pasal 21 dan Surat Keterangan Kerja (Paklaring), oleh karena itu tindakan Tergugat tidak memberikan hak administratif tersebut telah merugikan Penggugat secara hukum dan administratif;
22. Bahwa pada tanggal 6 April 2026 Pegawai Mediasi Disnakertrans Kab. Pasuruan mengeluarkan anjuran Nomor. 500.15.15.2/801/108/2026 yang isinya sebagai berikut:

MENGANJURKAN:

1. Agar pihak pekerja Sdr. Andika Rinawanto dengan pihak pengusaha PT. Canada Green Gate sepakat untuk menjunjung tinggi isi perjanjian

Hal 7 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja waktu tertentu (PKWT) yang telah disepakati dan hubungan kerja kedua belah pihak telah berakhir secara hukum karena berakhirnya masa berlakunya PKWT;

2. *Agar pihak pengusaha PT. Canada Green Gate wajib membayar uang kompensasi akibat berakhirnya jangka waktu PKWT yang sudah dijalani kepada pekerja Sdr Andika Rinawanto sebesar 5 (lima) kali upah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp.300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;*
3. *Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini.*
23. Bahwa dengan telah diterimanya anjuran pegawai Mediasi Disnakertrans Kabupaten Pasuruan tersebut, maka Penggugat dengan tegas menyatakan menolak sebagian isi anjuran tersebut melalui surat No : PHI.002/IV/2026/PAS LAWFIRM tertanggal 27 April 2026 Perihal : Jawaban Atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial;
24. Bahwa dengan tidak dijalkannya isi anjuran tersebut, maka penggugat mengajukan gugatan *aquo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
25. Bahwa perkara ini telah dirundingkan melalui bipartit dan tripartit namun Tergugat tetap tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut diatas, maka pantas dan berdasar kiranya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
26. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik dan sempurna, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada perlawanan (*Verzet*), banding atau upaya hukum lain;

Hal 8 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak normatif pekerja dengan tidak melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Tergugat yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dan diberikan pada saat berakhirnya PKWT. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar:
 - Gaji yang diterima berdasarkan PKWT tiap bulan sebesar Rp60.000.000,00;
 - Masa Kerja 7 Mei 2021-07 Mei 2022 Status Kontrak=1 x Gaji;
 - Masa Kerja 8 Mei 2022-20 Okt 2023 Status Tetap=2 x Gaji;
 - Masa Kerja 21 Oktober 2023-20 Oktober 2024 Status Kontrak=1 x Gaji
 - Masa Kerja 21 Oktober 2024-20 Oktober 2025 Status Kontrak=1 x Gaji
 - Total Uang Kompensasi=5x 60.000.000=Rp 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
 - Total Selisih **JHT** tahun 2021-2025 adalah Rp57.560.160,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*)
 - Sisa upah Oktober **2025** adalah $20/31 \times 60.000.000 = \text{Rp}38.709,077,00$ (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah*);
 - Perincian sisa Cuti **tahunan** adalah $10,5/22 \times 60.000.000 = \text{Rp}28.636.363,00$ (*dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*);
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Hal 9 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat memberikan slip gaji terakhir kepada Penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan bukti potong Pph Pasal 21 kepada Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat memberikan Surat Keterangan Kerja (Paklaring) kepada Penggugat;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat melakukan perbaikan dan penyesuaian administrasi perpajakan Penggugat, sejak 01 Juli 2015 sampai dengan sekarang, administrasi Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugat, Uang Pesangon yang telah dibayarkan Tergugat tanggal 19 Oktober 2023 sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan dan atau menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara di lanjutkan, dan Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap Gugatannya, dan Penggugat telah diberi kesempatan untuk meng-up load perubahan Surat Gugatannya pada system E-court, supaya dapat di akses oleh Tergugat secara patut;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 10 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENDAHULUAN

Bahwa demi memberikan gambaran yang utuh dan terang bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sebelum memasuki pokok bantahan, terlebih dahulu Tergugat akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai pendahuluan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan mantan karyawan Tergugat yang mulai bekerja sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 20 Oktober 2025 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("**PKWT**") dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("**PKWTT**") dimana jabatan terakhir Penggugat pada Tergugat adalah sebagai Manajer Produksi yaitu dengan upah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
2. Adapun perlu kami sampaikan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebelum Tergugat jelaskan lebih jauh terkait bantahan-bantahan terhadap dalil Penggugat, adapun seluruh kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat atas kewajiban pembayaran hak dari Penggugat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 telah diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Nomor: A..../PB-HRD/CGG/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 ("**Perjanjian Bersama Tahun 2023**");
3. Bahwa Perjanjian Bersama Tahun 2023 tersebut merupakan bentuk nyata dari itikad baik Tergugat sebagai komitmen untuk memberikan hak-hak kepada karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kemudian, untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ("**PP 35/2021**"), Tergugat telah berupaya untuk melakukan pembayaran atas hak dari Penggugat yang timbul atas masa kerja Penggugat dari periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Periode Masa Kerja	Kompensasi
1.	7 Mei 2021 - 7 Mei 2022 (12 Bulan)	Rp60.000.000,00
2.	8 Mei 2022 - 20 Oktober 2023 (17 Bulan)	Rp120.000.000,00

Hal **11** dari **59** hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



3.	21 Oktober 2023 - 20 Oktober 2024 (12 Bulan)	Rp60.000.000,00
4.	21 Oktober 2024 - 20 Oktober 2025 (12 Bulan)	Rp60.000.000,00
TOTAL		Rp300.000.000,00

5. Selain dari itu, dalam perhitungan internal dari Tergugat, Tergugat juga mengidentifikasi bahwa terdapat kurang bayar atas penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) untuk tahun 2025 terhadap perhitungan perpajakan dari Penggugat sebesar Rp27.012.146,00 (dua puluh tujuh juta dua belas ribu seratus empat puluh enam Rupiah) yang belum dikurangi dari pembayaran upah Penggugat;
6. Selanjutnya, sebagai perusahaan yang patuh terhadap aturan perpajakan, Tergugat juga telah menghitung perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) atas pembayaran kompensasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tersebut. Adapun Pajak Penghasilan (PPH) yang harus disetorkan ke Negara atas pembayaran kompensasi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tersebut adalah sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
7. Adapun Tergugat telah menyampaikan perhitungan tersebut kepada Penggugat pada agenda perundingan tripartit yang dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan ("**Disnaker Pasuruan**") pada tanggal 27 Februari 2026. Namun, hingga diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat justru menolak perhitungan yang telah dihitung oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan manipulasi atas perhitungan pajak terhadap pembayaran kompensasi kepada Penggugat;
8. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat telah secara kooperatif menanggapi keberatan Penggugat atas jumlah uang kompensasi tersebut dan berupaya untuk menyelesaikan pembayaran uang kompensasi tersebut kepada Penggugat. Hal tersebut dibuktikan dengan kesediaan Tergugat untuk melakukan kunjungan konsultasi bersama dengan Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh kuasa hukum Penggugat di

Hal 12 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan ("KPP Pasuruan") pada tanggal 17 Maret 2026 dengan hasil konsultasi sebagai berikut:

- a. Mendengar perhitungan dari Tergugat dan kuasa hukum Penggugat, petugas KPP Pasuruan membenarkan perhitungan Tergugat atas kompensasi Penggugat yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yaitu:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kompensasi	Rp300.000.000
2.	(-) Pajak Penghasilan Kompensasi	-Rp32.500.000
3.	(-) Pemotongan Kewajiban Pajak Penghasilan tahun 2025	-Rp27.012.146
TOTAL		Rp240.487.854

- b. Sehubungan dengan kompensasi tersebut, Tergugat pada prinsipnya menyatakan kesiapan untuk melakukan pembayaran hak-hak Penggugat sesuai dengan jumlah perhitungan Tergugat yang telah dibenarkan dan dikonfirmasi oleh KPP Pasuruan. Adapun Tergugat bersedia untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Bersama (PB) sebagai bentuk penyelesaian perselisihan antara para pihak. Selain itu, Tergugat juga menyatakan komitmennya untuk melaksanakan pembayaran atas kesepakatan dimaksud setelah dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Bersama (PB);
9. Kemudian, atas permasalahan di atas, Disnaker Pasuruan menerbitkan anjuran melalui Surat Nomor 500.15.15.2/801/2026 perihal Anjuran tertanggal 6 April 2026 ("**Surat Anjuran Disnaker Pasuruan**") yang dimana menganjurkan agar Tergugat membayar uang kompensasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada Penggugat;
10. Namun, perlu Majelis Hakim ketahui bahwa mediator dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator Surat Anjuran Disnaker Pasuruan juga menyatakan dalam Posita dalam poin 24 bahwa mediator tidak memiliki kewenangan mengenai perpajakan. Dengan demikian, Surat Anjuran Disnaker Pasuruan tidak dapat memasukkan perhitungan perpajakannya. Adapun kutipan dari Posita dalam poin 24 pada Pertimbangan Hukum dan

Hal 13 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Kesimpulan Mediator Surat Anjuran Disnaker Pasuruan yaitu dengan kutipan sebagai berikut:

"24. Bahwa pendapat pihak pengusaha PT. Canada Green Gate membayar uang kompensasi kepada pihak pekerja Sdr. Andika Rinawanto sebesar 5 (lima) kali upah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dapat dipertimbangkan, namun mediator tidak memiliki kewenangan mengenai perpajakan;

11. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran atas upah terakhir bulan Oktober 2025 yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2025. Selain itu, sisa cuti telah diambil oleh Tergugat. Hal ini sejalan dengan pertimbangan mediator dalam Surat Anjuran Disnaker Pasuruan yang menyatakan tidak mempertimbangkan tuntutan Penggugat terkait sisa upah dan sisa cuti tahunan pada Posita dalam poin 26 pada Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator Surat Disnaker Pasuruan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan keterangan saat mediasi pengusaha PT. Canada Green Gate telah memberikan sisa gaji terakhir bekerja, dan sisa cuti telah diambil. Dalam mediasi kedua para pihak saat menyampaikan pendapat terkait syarat dan ketentuan perjanjian bersama tidak memasukkan sisa gaji terakhir dan sisa cuti karena menurut pendapat pengusaha haknya telah diberikan dan pihak pekerja tidak membantah, sehingga tuntutan pekerja Sdr. Andika Rinawanto terkait sisa gaji dan sisa cuti tidak dapat dipertimbangkan."

12. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan Penggugat setiap bulannya;

Berdasarkan fakta-fakta penting yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Pendahuluan ini, karenanya dengan ini Tergugat akan menyampaikan secara lebih terperinci dalil-dalil bantahan Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara atas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") ditentukan bahwa hukum acara

Hal 14 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya Tergugat mengajukan eksepsi atas Gugatan Penggugat;

Bahwa sebagaimana pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", (Yogyakarta: Liberty, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, tahun 1985), halaman 94, yang menyatakan sebagai berikut:

"makna dan hakikat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan."

Selain itu, Majelis Hakim Yang Terhormat, adapun tujuan dari Tergugat mengajukan dalil-dalil eksepsi agar pengadilan dapat mengakhiri proses pemeriksaan tanpa harus menyinggung materi pokok perkara. Hal ini selaras dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 418-419, yang menyatakan sebagai berikut:

"Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan:

- menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);*
- berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara."*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-I-

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA GUGATAN DIBUAT DAN DITANDATANGANI SEBELUM MENDAPATKAN KUASA DARI PENGGUGAT

1. Mohon menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat menolak dengan tegas di mana kuasa hukum Penggugat menyatakan telah diberikan kuasa oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan perselisihan hak melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1

Hal 15 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Juni 2026 sebagaimana telah didaftarkan melalui sistem *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun kutipan pernyataan Penggugat pada Gugatan adalah sebagai berikut:

*“Kesemuannya adalah **Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor PAS LAW FIRM** yang bersama-sama menggunakan tempat/domisili hukum di Perum Kebonagung Mas blok C2 No, 6 Kel. Kebonagung, Kec Purworejo Kota Pasuruan, HP : 081 231 659 100 - 085 815064 40 Email : endlawyer02@gmail.com, berdasarkan **surat kuasa khusus** tertanggal **1 Juni 2026** yang **didaftarkan melalui e court Mahkamah Agung Republik Indonesia**, oleh karenanya bertindak untuk dan atas:*

*Nama : **Andika Rinawanto, ST***

.....

*Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan **Perselisihan Hak melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap PT. CANADA GREEN GATE**, beralamat di Jl. Kraton Industri Raya No.03, Pejangkungan, Kee. Rembang, Kabupaten Pasuruan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.”*

(cetak tebal oleh Tergugat)

2. Mohon menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa, bahwa pada faktanya Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan oleh Penggugat melalui sistem *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah tertanggal **22 Juni 2026**. Dengan demikian, Penggugat baru memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor PAS Lawfirm pada tanggal 22 Juni 2026;
3. Bahwa di sisi lain, Gugatan *a quo* secara tegas mencantumkan tanggal **11 Juni 2026** sebagai tanggal penyusunannya, sedangkan gugatan tersebut baru didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui sistem *e-Court* pada tanggal 24 Juni 2026. Dengan demikian, Gugatan *a quo* telah dibuat dan ditandatangani oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor PAS Lawfirm sebelum Penggugat memberikan kuasa melalui Surat Kuasa Khusus, sehingga patut dipertanyakan kewenangan Advokat dan Konsultan Hukum PAS Lawfirm dalam menyusun dan menandatangani Gugatan *a quo*;
4. Bahwa pada prinsipnya, kuasa dapat membantu atau mewakili pihak yang berperkara setelah Penggugat memberikan kuasa dalam surat kuasa yang

Hal 16 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat. Hal ini diatur dalam Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") dan penjelasannya yang mengatur sebagai berikut:

"Pasal 123

(1) *Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.*

Penjelasan

1. **Kuasa yang boleh mewakili** sebagaimana tersebut dalam pasal ini ada dua macam, yaitu yang biasa disebut "Kuasa umum" dan **kuasa khusus**. Kuasa umum yaitu kuasa yang telah ditunjuk di dalam surat gugatan (pasal 118) atau pada waktu mengajukan gugatan lisan (pasal 120), sedangkan yang dimaksud kuasa khusus yaitu orang yang dengan surat kuasa tersendiri (khusus) dikuasakan untuk mewakili berperkara."

(cetak tebal oleh Tergugat)

5. Bahwa menurut pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 53, gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa dianggap mengandung cacat formil apabila penerima kuasa tersebut lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa. Adapun kutipan dari pendapat M. Yahya Harahap, S.H., adalah sebagai berikut:

"Apabila kuasa atau penerima kuasa (lasthebber; mandataris), membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa:

- ***gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil;***
- ***akibatnya, gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (unauthorized) untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa."***

Hal 17 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan pemaparan fakta, peraturan perundang-undangan dan doktrin sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

-II-

GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBER*) KARENA DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI LANDASAN PETITUM TIDAK TEPAT

1. Bahwa Penggugat dalam Posita No. 6, No. 7, No. 13 dan Petitum No. 3 Gugatan secara tegas mendalilkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat untuk masa kerja sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan 20 Oktober 2023 didasarkan pada PKWTT yang menurut Penggugat dibuat secara lisan. Dengan demikian, Penggugat sendiri mengakui bahwa sejak tanggal 8 Mei 2022 telah berstatus sebagai karyawan tetap Tergugat;
2. Bahwa pengakuan tersebut secara nyata tercermin dalam Posita No. 7 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
"...kemudian pada tanggal 08 Mei 2022 dilakukan perpanjangan masa kerja sampai tanggal 20 Oktober 2023 dan diangkat secara lisan sebagai karyawan tetap (PKWTT) oleh Tergugat...."
3. Berdasarkan dalil tersebut, jelas bahwa Penggugat mendasarkan hubungan kerjanya pada PKWTT, sehingga secara hukum status hubungan kerja yang didalilkan oleh Penggugat sendiri bukan lagi hubungan kerja berdasarkan PKWT;
4. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pekerja dengan status PKWTT, maka tuntutan Penggugat dalam Posita No. 13 dan Petitum No. 3 Gugatan yang memohon pembayaran **uang kompensasi** sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP 35/2021 menjadi tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 18 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



5. Adapun Pasal 15 PP 35/2021 secara limitatif mengatur bahwa uang kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang hubungan kerjanya didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan kutipan sebagai berikut:

“Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.”

6. Sedangkan, hak atas karyawan yang terikat dalam PKWT atau karyawan tetap dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 40 PP 35/2021, dengan kutipan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”

7. Dengan tidak adanya satu dalil pun dari Penggugat yang menyatakan landasan hak dari Penggugat yang didasarkan dari Pasal 40 PP 35/2021 maka Penggugat tidak dapat secara bersamaan mendalilkan bahwa dirinya berstatus sebagai pekerja PKWT sekaligus menuntut hak yang secara khusus hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan status PKWT.

B. GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA DALIL PENGGUGAT TERKAIT PERHITUNGAN HAK JAMINAN HARI TUA (JHT) DARI TERGUGAT TIDAK DISERTAI DENGAN PERHITUNGAN YANG JELAS

1. Selain itu, Penggugat dalam Poin 13 Posita dan Poin Nomor 3 Petitum Gugatan a quo meminta pembayaran Jaminan Hari Tua (“JHT”) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tanpa memberikan dasar perhitungannya yaitu dengan kutipan sebagai berikut:

“Total Selisih JHT tahun 2021-2025 adalah Rp57.560.160,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);”

2. Berdasarkan pendapat Ahli Hukum Acara Perdata yaitu M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 65, **ketiadaan uraian fakta yang mendasari tuntutan menyebabkan tuntutan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.**

Hal 19 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Adapun kutipan dari pendapat M. Yahya Harahap, S.H., adalah sebagai berikut:

“Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta, Dianggap Gugatan yang Tidak Mempunyai Dasar Hukum”

3. Bahwa oleh karena itu, tuntutan Penggugat mengenai pembayaran selisih JHT tidak didasarkan pada uraian fakta maupun dasar perhitungan yang jelas, rinci, dan dapat diverifikasi, sehingga tidak memberikan gambaran mengenai bagaimana angka-angka tersebut diperoleh. Penggugat juga tidak menguraikan dasar hukum, komponen perhitungan, maupun bukti yang menjadi landasan atas nominal yang diklaim, sehingga tuntutan tersebut bersifat sepihak, spekulatif, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan pemaparan fakta, peraturan perundang-undangan dan doktrin sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, dimana sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Penggugat telah terbukti kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan secara terperinci pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi di atas, mohon dianggap telah terurai, tergabung, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan bagian Pokok Perkara ini. Lebih lanjut, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan fakta yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa meskipun secara nyata Gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*), mengada-ada, dan sama sekali tidak berdasar menurut hukum, Tergugat akan tetap menanggapi pokok-pokok dalil tersebut. Hal ini semata-mata dilakukan guna memberikan kejelasan bagi Majelis Hakim, sekaligus untuk membuktikan secara terang benderang bahwa seluruh konstruksi hukum Penggugat adalah keliru dan harus dikesampingkan;

Hal 20 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun bantahan, tanggapan, dan penolakan Tergugat sehubungan dengan Pokok Perkara dalam Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

-I-

TERGUGAT MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI, NAMUN PENGGUGAT TIDAK MENYEPAKATI NILAI KOMPENSASI YANG TELAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Mohon menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim, perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan Surat Anjuran Disnaker Pasuruan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Poin 22, Poin 24 dan Poin 25 pada Gugatan *a quo*;
2. Bahwa pada faktanya, Tergugat telah memiliki itikad baik untuk membayarkan uang kompensasi karena berakhirnya masa kerja dari 07 Mei 2021 sampai dengan 20 Oktober 2025 kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun terdapat perbedaan dalam perhitungan pemotongan pajak penghasilan atas uang kompensasi sejak tahap Perundingan Bipartit, Perundingan Tripartit sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*;
3. Adapun Tergugat telah beritikad baik untuk melakukan afirmasi terhadap perhitungan yang diminta oleh Tergugat pada tahap Perundingan Tripartit pada Disnaker Pasuruan dan pada poin 13 Gugatan *a quo*, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Periode Masa Kerja	Kompensasi
1.	7 Mei 2021 - 7 Mei 2022 (1 x Gaji)	Rp60.000.000,00
2.	8 Mei 2022 - 20 Oktober 2023 (2 x Gaji)	Rp120.000.000,00
3.	21 Oktober 2023 - 20 Oktober 2024 (1 x Gaji)	Rp60.000.000,00
4.	21 Oktober 2024 - 20 Oktober 2025 (1 x Gaji)	Rp60.000.000,00

Hal 21 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



TOTAL	Rp300.000.000,00
-------	------------------

4. Berdasarkan tabel yang diambil dari tuntutan Penggugat di atas, kompensasi yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dimana Tergugat telah memiliki itikad baik untuk membayar uang kompensasi tersebut. Bahwa kesediaan Tergugat telah tertera dan tercatat dalam Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator dalam Surat Anjuran Disnaker Pasuruan dengan kutipan sebagai berikut:

"22. Bahwa pada saat mediasi pihak pengusaha PT. Canada Green Gate menyampaikan bersedia memberikan uang kompensasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni 5 (lima) kali gaji dan dipotong pajak penghasilan atas uang kompensasi pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu, namun antara pihak pengusaha dan pihak pekerja terjadi perbedaan dalam perhitungan pemotongan pajak penghasilan atas uang kompensasi;"

5. Namun, selayaknya perusahaan yang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan, Tergugat wajib melakukan penyetoran terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat kepada kas negara yaitu melalui 2 (dua) komponen pajak yaitu:

a. **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pembayaran Kompensasi**

Bahwa atas pembayaran uang kompensasi kepada Penggugat sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja, Tergugat selaku pemberi kerja memiliki kewajiban sebagai Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU PPh"), yang mewajibkan pemberi kerja untuk melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai;

Selain itu, Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi ("PMK 168/2023") menegaskan bahwa

Hal 22 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



pemberi kerja merupakan pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21;

b. Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Masa Kerja Penggugat Tahun 2025

Bahwa selain kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang kompensasi, Tergugat juga berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan yang diterima Penggugat selama Tahun Pajak 2025. Berdasarkan perhitungan kembali atas penghasilan Penggugat pada Tahun Pajak 2025, terdapat kekurangan pemotongan (*under withholding*) PPh Pasal 21 yang wajib disetorkan oleh Tergugat kepada negara. Oleh karenanya, kekurangan PPh Pasal 21 tersebut harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai pemotong pajak dan tidak menimbulkan konsekuensi administratif maupun sanksi perpajakan di kemudian hari;

6. Berdasarkan uraian-uraian terkait ketentuan perpajakan tersebut di atas, rincian perhitungan potongan perpajakan atas pembayaran kompensasi kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kompensasi	Rp300.000.000,-
2.	Pajak Penghasilan Kompensasi	-Rp32.500.000,-
3.	Pemotongan Kewajiban Pajak Penghasilan tahun 2025	-Rp27.012.146,-
TOTAL		Rp240.487.854,-
Terbilang: Dua ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah.		

7. Sebagai bentuk dari keseriusan dari Tergugat untuk melakukan pengecekan terhadap perhitungan pajak tersebut, Penggugat meminta waktu kuasa hukum Tergugat bersama-sama kuasa hukum Penggugat yang pada waktu pelaksanaannya melakukan kunjungan pada Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Pratama Pasuruan ("KPP Pasuruan") dan telah melakukan konsultasi dengan petugas KPP Pasuruan (*helpdesk*) pada

Hal 23 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



tanggal 17 Maret 2026 (“Kunjungan Konsultasi”) atas perhitungan yang telah diuraikan pada poin di atas;

8. Bahwa perlu Majelis Hakim perhatikan bahwa tanggapan petugas KPP Pasuruan terhadap perhitungan pajak yang disampaikan oleh bagian keuangan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
9. Selanjutnya pada agenda Perundingan Tripartit yang dilaksanakan di Disnaker Pasuruan tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan petugas KPP Pasuruan atas perhitungan uang kompensasi yang dihitung oleh Tergugat sebagaimana tercatat pada Posita dalam poin 6 Keterangan Pihak Pengusaha pada Surat Anjuran Disnaker Pasuruan yang menyatakan:

“6. Adapun pada Kunjungan Konsultasi tersebut, petugas KPP (helpdesk) menjelaskan bahwa:

- a. Perhitungan potongan pajak yang telah dihitung oleh bagian keuangan Klien kami telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku dan*
- b. Pemotongan pajak penghasilan wajib dilakukan oleh Perusahaan Klien kami dan tidak dapat dibayarkan langsung oleh karyawan Sdr. Andika Rinawanto.”*

(cetak tebal oleh Tergugat)

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, telah terang benderang bahwa Tergugat sudah memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran sebagaimana diminta oleh Penggugat justru Penggugat merupakan pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk mengakui perhitungan pajak dari Tergugat yang sudah dikonfirmasi oleh petugas pajak pada KPP Pasuruan. Oleh karenanya, dalil Penggugat telah gugur dengan sendirinya dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-II-

TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS SISA UPAH OKTOBER 2025 DAN RINCIAN SISA CUTI TAHUNAN TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DIDUKUNG FAKTA

A. TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS SISA UPAH BULAN OKTOBER 2025 TIDAK BERDASAR

Hal 24 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas permintaan Penggugat yang menyatakan terdapat sisa upah pada bulan Oktober 2025 (*quod non*) yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 13 Gugatan *a quo* dengan kutipan sebagai berikut:

"Sisa upah Oktober 2025 adalah $20/31 \times 60.000.000 = \text{Rp}38.709.077,00$ (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah)"

2. Bahwa Penggugat kurang cermat dalam melakukan penelaahan terhadap perjanjian kerja yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. A. 479/PKWT-HRD/CGG/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 ("**PKWT 2024**");
3. Adapun sudah jelas tertera dalam Pasal 6 PKWT 2024 bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2025, yaitu dengan kutipan sebagai berikut:

"Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2024 – 20 Oktober 2025"

4. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, meskipun hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2025 sehingga secara proporsional upah Penggugat hanya terutang sampai dengan tanggal berakhirnya hubungan kerja tersebut, Tergugat tetap menunjukkan itikad baik dengan membayarkan upah Penggugat secara penuh untuk bulan Oktober 2025 yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa melakukan perhitungan secara proporsional berdasarkan hari kerja yang dijalani pada bulan tersebut;

B. TUNTUTAN TERGUGAT ATAS SISA CUTI TAHUNAN ADALAH TUNTUTAN YANG TIDAK BERDASAR

5. Mohon menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki sisa cuti tahunan tahun 2025 sebanyak 10.5 hari sebagaimana diuraikan pada Posita dalam poin 19 dan poin 20 Gugatan *a quo* (*quod non*);

Hal 25 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebelum membantah pernyataan dari Penggugat perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Perusahaan Tergugat tertanggal 27 Juni 2024 yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Keputusan Nomor 500.15.01.201/353.424.078/2024 tertanggal 8 Juli 2024 (selanjutnya disebut "**Peraturan Perusahaan**"), karyawan yang telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun berhak memperoleh cuti tahunan selama 13 (tiga belas) hari kerja, yang akan gugur apabila tidak digunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak hak cuti tersebut timbul, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

"Pasal 11 Cuti Tahunan

1. *Setelah bekerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut, Karyawan berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja, dengan mendapatkan gaji penuh.*
 2. ***Karyawan dengan masa kerja diatas 5 tahun berhak atas cuti tahunan sebanyak 13 (tiga belas) hari kerja.***
 3. *Pengajuan cuti harus dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya kepada atasan langsung. Demi menjaga kelancaran kerja, Perusahaan berhak mengatur cuti tahunan Karyawan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan.*
 4. *Hak cuti tahunan dapat diambil setelah bekerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut. **Hak cuti akan gugur bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah timbulnya hak cuti,** karyawan tidak menggunakan hak cutinya, bukan karena alasan – alasan yang diberikan pengusaha.*
 5. *Cuti tahunan dengan alasan apapun harus diambil sebelum cuti tahunan periode berikutnya timbul dan tidak dapat digabung.*
 6. *....."*
7. Adapun Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Perusahaan tersebut, maka hak cuti tahunan bagi seluruh karyawan pada tahun 2025 adalah 13 (tiga belas) hari kerja dan tidak lebih;
8. Adapun dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat masih memiliki 10,5 hari cuti tahunan pada Posita dalam poin 13 dan poin 20 adalah pernyataan bohong dan menyesatkan. Pada faktanya, berdasarkan Kartu Cuti Karyawan Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan cuti pada masa kerja 21 Oktober 2024 - 20 Oktober 2025 sebagai berikut:

Hal 26 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



No	Tanggal Cuti	Lama Cuti / Hari	Keterangan
1.	09 Desember 2024	1 Hari	Sakit
2.	30-31 Desember 2024 & 02 Januari 2025	3 Hari	Cuti Bersama
3.	10 Februari 2025	1 Hari	Urusan Keluarga
4.	27 Februari 2025	0,5 Hari	Urusan Keluarga
5.	13 Maret 2025	0,5 Hari	Urusan Keluarga
6.	30 Mei 2025- 26 Juni 2025	19 Hari	Ibadah Haji
7.	21 Juli 2025	1 Hari	Sakit dengan Surat Dokter
8.	17 Oktober 2025 - 31 Oktober 2025	10,5 Hari	Menghabiskan Sisa Cuti (Berakhirnya Kontrak Kerja)
Total		37,5 Hari	

9. Bahwa berdasarkan keterangan pada tabel di atas, sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah menggunakan seluruh hak cutinya pada tahun 2025 dimana Tergugat juga telah memberikan hak cuti melebihi dari yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Perusahaan;
10. Maka dari itu, sudah sepatutnya bahwa permintaan Penggugat yang meminta hak atas pencairan sisa hak cuti dari Penggugat sebesar 10,5 hari yaitu sebesar **Rp28.636.363,00** (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) untuk tidak dikabulkan;
11. Bahwa dalam hal ini, Tergugat telah memberikan cuti tahunan melebihi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan masih memiliki 10.5 hari cuti tahunan dan meminta Penggugat untuk memberikannya adalah tidak benar dan patut dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, telah terang benderang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan masih terdapat sisa upah bulan Oktober 2025 dan sisa hak cuti tahunan sebanyak 10,5 (sepuluh

Hal 27 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



koma lima) hari adalah dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta serta dokumen yang mengikat para pihak. Oleh karenanya, dalil Penggugat telah gugur dengan sendirinya dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak tuntutan Penggugat mengenai sisa upah bulan Oktober 2025 dan sisa hak cuti tahunan untuk seluruhnya;

-III-

**TUNTUTAN TERGUGAT TERKAIT SELISIH JAMINAN HARI TUA (JHT)
TAHUN 2021-2025 TIDAK BERDASAR**

1. Mohon menjadi perhatian bagi Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar selisih JHT Tahun 2021-2025 pada Posita dalam poin 13 Gugatan *a quo* dengan kutipan sebagai berikut:

"Total selisih JHT tahun 2021-2025 adalah Rp. 57.560.160,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah)"

2. Bahwa Penggugat dengan sengaja hanya mencantumkan nominal yang diklaim sebagai Total Selisih JHT tanpa menguraikan komponen perhitungan, dasar hukum, maupun bukti pendukung yang melandasinya. Tindakan tersebut merupakan upaya untuk mengaburkan dasar tuntutan dan berpotensi menyesatkan seolah-olah angka yang diklaim telah benar dan tidak perlu dibuktikan, padahal setiap tuntutan pembayaran wajib didasarkan pada perhitungan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan yaitu dengan skema ditanggung oleh pihak pekerja dan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, yaitu dengan kutipan sebagai berikut:

"Pasal 16

Hal 28 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



7. Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan
- 2% (dua persen) **ditanggung oleh Pekerja**; dan
 - 3,7% (tiga koma tujuh persen) **ditanggung oleh Pemberi Kerja**

(1)

(cetak tebal oleh Tergugat)

4. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah selisih iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang didalilkan oleh Penggugat merupakan tanggung jawab Tergugat selaku pemberi kerja atau justru merupakan bagian iuran yang menjadi tanggung jawab Penggugat selaku pekerja. Namun demikian, Penggugat sama sekali tidak menguraikan maupun merincikan perhitungan selisih JHT Tahun 2021–2025 yang didalilkannya, termasuk tidak menjelaskan komponen iuran yang diklaim masih kurang dibayarkan oleh Tergugat. Penggugat justru secara serta-merta meminta agar Tergugat membayarkan sejumlah nominal tanpa dasar perhitungan maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Adapun Tergugat selaku perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sudah selayaknya mematuhi ketentuan perpajakan dan program asuransi ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pernyataan Penggugat yang mendalilkan terdapat selisih JHT tersebut adalah pernyataan yang menyesatkan;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, telah terang benderang bahwa dalil Penggugat mengenai adanya selisih JHT Tahun 2021–2025 tidak berdasar dan tidak didukung oleh perhitungan maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, dalil Penggugat telah gugur dengan sendirinya dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak tuntutan Penggugat mengenai pembayaran selisih JHT Tahun 2021–2025 untuk seluruhnya;

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil, fakta hukum, dan argumentasi yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis

Hal 29 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan uang kompensasi dan uang pesangon Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Masa Kerja 07 Mei 2021 - 07 Mei 2022: Uang kompensasi sebesar Rp60.000.000,00
 - b. Masa Kerja 08 Mei 2022 - 20 Oktober 2023: Uang pesangon sebesar Rp120.000.000,00
 - c. Masa Kerja 21 Oktober 2023 - 20 Oktober 2024: Uang kompensasi sebesar Rp60.000.000,00
 - d. Masa Kerja 21 Oktober 2024 - 20 Oktober 2025: Uang kompensasi sebesar Rp60.000.000,00sehingga total uang kompensasi dan uang pesangon Penggugat adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) belum dipotong pajak;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas uang kompensasi dan pesangon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) sebesar RpRp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan mengembalikan kewajiban hutang pajak penghasilan tahun 2025 kepada Tergugat sebesar Rp27.012.146,00 (dua puluh tujuh juta dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) yang menjadi kewajibannya;
4. Menolak permintaan selisih JHT tahun 2021-2025, sisa upah Oktober 2025, dan sisa cuti tahunan yang diajukan oleh Penggugat tanpa alasan yang sah;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Hal 30 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Pemerintah Kota Surabaya, NIK : 3578242503770002 atas nama Andika Rinawanto, ST, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli, Agreement Letter No 131/CGG-3004/2015 tertanggal 30 April 2015 antara Fred Dean Kurambek / Director Of PT Canada Green Gate dengan Andika Rinawanto / Production Of PT Canada Green Gate dilampiri Surat Terjemahannya tertanggal 27 Agustus 2026, dari Penerjemah Tersumpah RI berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-40 AH.03.07.2022, Reg. No S 001/SOE/27/08/2026 atas nama Soesilo, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli, Surat Keputusan PT Canada Green Gate No 002/SKPK-HRD/CGG/XII/2017 tertanggal 2 Januari 2018 Perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap Sdr Andika Rinawanto terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sebagai Manager Produksi dilampiri Surat PT Canada Green Gate No A.021/PHK-HRD/Int/CGG/V/21 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 7 Mei 2021, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli, Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 07 Mei 2021 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli, Perjanjian Bersama Nomor : A.149/PB-HRD/CGG/X/2023 tertanggal 18/10/2023 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli, Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 17 Oktober 2023 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-6;

Hal 31 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli, Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 18 Oktober 2024 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Perjanjian Bersama Nomor : A.309/PB-HRD/CGG/X/2025 tertanggal 8/10/2025 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto (tanpa ada pihak yang bertanda tangan), bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Tanda Terima Gaji atas nama Andika Rinawanto, tertanggal 27 Januari 2025, dilampiri Tanda Terima Gaji tertanggal 28 Februari 2025, 28 Maret 2025, 30 April 2025, 30 Mei 2025, 30 Juni 2025, 31 Juli 2025, 29 Agustus 2025, dan 30 September 2025, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi/ Print Out, Rekening Koran Bank Mandiri A/C No 144-00-1620949-3 atas nama Andika Rinawanto, Periode 01 April 2021 s/d 31 Mei 2021, A/C No 1420029929949 Periode 01 Juni 2021 s/d 7 Mei 2022, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-10A / idem dengan P-20;
11. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Rekening Koran Bank Mandiri A/C No 1420029929949 atas nama Andika Rinawanto, Periode 21 Oktober 2023 s/d 06 Juni 2024, A/C No 144-00-1620949-3 Periode 01 Juli 2024 s/d 31 Juli 2024, Periode 01 Agustus 2024-31 Agustus 2024, Periode 01 September 2024-30 September 2024, Periode 01 Oktober 2024-31 Oktober 2024, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-10B / idem dengan Bukti P-22;
12. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Rekening Koran Bank Mandiri A/C No 1420029929949 atas nama Andika Rinawanto, Periode 08 Mei 2022 s/d 20 Oktober 2023, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-10C / idem dengan Bukti P-21;
13. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Rekening Koran Bank Mandiri A/C No 144-00-1620949-3 atas nama Andika Rinawanto, Periode 01 November 2024 s/d 30 November 2024, Periode 01 Desember 2024 s/d 31 Desember 2024, Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Januari 2025, Periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025, Periode 01 Maret 2025 s/d 31 Maret 2025, Periode 01 April 2025 s/d 30 April 2025, Periode 01 Mei 2025 s/d 31 Mei 2025, Periode 01

Hal 32 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2025 s/d 30 Juni 2025, Periode 01 Juli 2025 s/d 31 Juli 2025, Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2025, Periode 01 September 2025 s/d 30 September 2025, Periode 01 Oktober 2025 s/d 31 Oktober 2025, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-10D / idem dengan Bukti P-23;

14. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Daftar Laporan Gaji Andika Tahun 2021-2025 dilampiri Kartu Peserta BPJS ketenagakerjaan atas nama Andika Rinawanto, ST., Rincian Saldo Jaminan Hari Tua-Tabungan/Tahun 2021, Informasi Dana Dan Usia Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 dan Daftar BPJS Calculation PT Canada Green Date, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-11;
15. Fotokopi dari fotokopi, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Pensiunan Yang menerima Uang Terkait Pensiun Secara Berkala (BPA1), No NPWP 3578242503770002 atas nama Andika Rinawanto, ST, Nama Pemotong : Canada Green Date, Periode Penghasilan 01-2025-11-2025 dilampiri Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Yang menerima Uang Terkait Pensiun Secara Berkala (Formulir 1721-A1), No NPWP 3578242503770002 atas nama Andika Rinawanto, ST, Nama Pemotong : Canada Green Date, Periode 01-12/2024, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala, (Formulir 1721-A1), No NPWP 3578242503770002 atas nama Andika Rinawanto, ST, Nama Pemotong : Canada Green Date, tanggal 18 Januari 2024, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) No NPWP 3578242503770002 atas nama Andika Rinawanto, ST, Nama Pemotong : PT Canada Green Date, tanggal 07 November 2023, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala, (Formulir 1721-A1), No NPWP 3578242503770002 atas nama Andika Rinawanto, ST, Nama Pemotong : Canada Green Date, tanggal 19 Januari 2023, tanggal 30 Desember 2021, tanggal 31 Desember 2019, tanggal 31 Desember 2018, tanggal 30 Desember 2017 dan tanggal 31 Desember 2016, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-12;

Hal 33 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Daftar Percakapan Whatssap antara Penggugat dengan Bagian HR, dilampiri tangkapan layar Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh, tanggal 25 Maret 2026, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-13;
17. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Kartu Cuti Karyawan atas nama Andika Rinawanto tanggal pengajuan terakhir 10 Oktober 2025, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-14;
18. Fotokopi dari fotokopi, Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan No : 500.15.15.2/801/108/2026 tertanggal 6 April 2026, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-15;
19. Fotokopi dari fotokopi, Perhitungan Pesangon karyawan atas nama Andika Rinawanto tertanggal 07 Mei 2021 dilampiri Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (Final) (Formulir 1721-VII) tertanggal 07 November 2023, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-16;
20. Fotokopi dari asli Terjemahan Bebas Surat Perjanjian No 131/CGG004/2015 tertanggal 30 April 2015, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-17;
21. Fotokopi dari asli, Surat Keputusan PT Canada Green Gate No 002/SKPK-HRD/CGG/XII/2017 tertanggal 2 Januari 2018 Perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap Sdr Andika Rinawanto terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sebagai Manager Produksi, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-18;
22. Fotokopi dari asli, Surat PT Canada Green Gate No A.021/PHK-HRD/Int/CGG/V/21 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 7 Mei 2021, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-19;
23. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Rekening Koran Bank Mandiri A/C No 144-00-1620949-3 atas nama Andika Rinawanto, Periode 01 April 2021 s/d 31 Mei 2021, A/C No 1420029929949 Periode 01 Juni 2021 s/d 7 Mei 2022, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-20 / idem dengan P-10A;
24. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Rekening Koran Bank Mandiri A/C No 1420029929949 atas nama Andika Rinawanto, Periode 08 Mei 2022 s/d 20 Oktober 2023, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-21 / idem dengan Bukti P-10C;

Hal 34 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Rekening Koran Bank Mandiri A/C No 1420029929949 atas nama Andika Rinawanto, Periode 21 Oktober 2023 s/d 06 Juni 2024, A/C No 144-00-1620949-3 Periode 01 Juli 2024 s/d 31 Juli 2024, Periode 01 Agustus 2024-31 Agustus 2024, Periode 01 September 2024-30 September 2024, Periode 01 Oktober 2024-31 Oktober 2024, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-22 / idem dengan Bukti P-10B;
26. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Rekening Koran Bank Mandiri A/C No 144-00-1620949-3 atas nama Andika Rinawanto, Periode 01 November 2024 s/d 30 November 2024, Periode 01 Desember 2024 s/d 31 Desember 2024, Periode 01 Januari 2025 s/d 31 Januari 2025, Periode 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025, Periode 01 Maret 2025 s/d 31 Maret 2025, Periode 01 April 2025 s/d 30 April 2025, Periode 01 Mei 2025 s/d 31 Mei 2025, Periode 01 Juni 2025 s/d 30 Juni 2025, Periode 01 Juli 2025 s/d 31 Juli 2025, Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2025, Periode 01 September 2025 s/d 30 September 2025, Periode 01 Oktober 2025 s/d 31 Oktober 2025, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-23 / idem dengan Bukti P-10D;
27. Fotokopi dari fotokopi / Print Out, Komunikasi Via Whatsap antara Penggugat dengan CGG.Sultoni (HR) pada tanggal 17 Oktober 2023, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-24;
28. Fotokopi dari asli, Surat keterangan Fiskal Dirjen Pajak kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Kantor pelayanan Pajak Pratama Pasuruan No : KET-0048/SKF-CT/KPP.1205/2026 tanggal 11 Agustus 2026, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti P-25;

(2.10) Menimbang bahwa di muka persidangan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dan atau Ahli:

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi, Surat Gugatan Penggugat In Casu, tertanggal 11 Juni 2026, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Juni 2026, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Gugatan Penggugat In Casu, tertanggal 22 Juni 2026, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-3;

Hal 35 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli, Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan No : 500.15.15.2/801/108/2026 tertanggal 6 April 2026, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat dari FKNK Law Firm No Ref : 388/FKNK/IV/2026 tertanggal 25 April 2026, Perihal : Jawaban atas Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Pensiunan Yang menerima Uang Terkait Pensiun Secara Berkala (BPA1), No NPWP 3578242503770002 atas nama Andika Rinawanto, ST, Nama Pemotong : Canada Green Date, Periode Penghasilan 01-2025-11-2025, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Perhitungan PPh 21 Pak Andika, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi, Bukti Transfer Rupiah, antar Bank mandiri Dari Canada Green Gate 202510311554757965 sejumlah IDR51.009.553,00 dilampiri Tanda Terima Gaji Karyawan tertanggal 31 Oktober 2025 dengan keterangan total di terima Rp51.009.553,00, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi, Bukti Transfer Rupiah, antar Bank mandiri Dari Canada Green Gate 202510311554757965 sejumlah IDR51.009.553,00, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Perusahaan PT Canada Green Gate tertanggal 27 Juni 2024, dengan Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor : 500.15.15.12.1/1351/424.078/2024 tanggal 8 Juli 2024, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Cuti Karyawan atas nama Andika Rinawanto tanggal pengajuan terakhir 10 Oktober 2025, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi, History Daftar Upah Tenaga Kerja Periode : 2021 s/d 2025 atas nama Andika Rinawanto, ST, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-12;

Hal 36 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi, Bukti Pembayaran Iuran bulanan Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT Canada Green Gate sejak 10/2021 sampai dengan 09/2025, bermeterai cukup, selanjutnya disebut Bukti T-13;

(2.12) Menimbang bahwa dimuka persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dan atau Ahli;

(2.13) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 07 September 2026;

(2.14) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.15) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil karena gugatan dibuat dan ditandatangani sebelum Penerima Kuasa Penggugat mendapatkan kuasa dari Penggugat, Gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2026, faktanya Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan oleh Penggugat melalui sistem e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah tertanggal **22 Juni 2026**. Dengan demikian, Penggugat baru memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor PAS Lawfirm pada tanggal 22 Juni 2026 hal ini bertentangan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR dan doktrin / pendapat ahli hukum, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), karena dasar hukum yang digunakan sebagai landasan petitum tidak tepat, Posita No. 6, No. 7, No. 13 dan Petitum No. 3 Gugatan secara tegas mendalilkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat untuk masa kerja sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan 20 Oktober 2023 didasarkan pada PKWTT yang menurut Penggugat dibuat secara lisan. Dengan demikian,

Hal 37 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri mengakui bahwa sejak tanggal 8 Mei 2022 telah berstatus sebagai karyawan tetap Tergugat, maka tuntutan Penggugat dalam Posita No. 13 dan Petitum No. 3 Gugatan yang memohon pembayaran uang kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP 35/2021 menjadi tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kenyataannya tidak adanya satu dalil pun dari Penggugat yang menyatakan landasan hak dari Penggugat yang didasarkan dari Pasal 40 PP 35/2021 maka Penggugat tidak dapat secara bersamaan mendalilkan bahwa dirinya berstatus sebagai pekerja PKWTT sekaligus menuntut hak yang secara khusus hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan status PKWT, selain itu Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), karena dalil Penggugat terkait perhitungan Hak Jaminan Hari Tua (JHT) dari Tergugat tidak disertai dengan perhitungan yang jelas, dalam Poin 13 Posita dan Poin Nomor 3 Petitum Gugatan *a quo* meminta pembayaran Jaminan Hari Tua ("JHT") dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tanpa memberikan dasar perhitungannya, hal ini bertentangan dengan Doktrin / pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa ketiadaan uraian fakta yang mendasari tuntutan menyebabkan tuntutan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

- a. Mengenai Eksepsi Tergugat pada angka **(3.1.1) huruf a** Pertimbangan Putusan ini, Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat memang benar yang lama tertanggal 01 Juni 2026, kemudian Penggugat mengganti dengan yang baru, yakni tertanggal 22 Juni 2026, sehingga Surat Kuasa Khusus Penggugat yang dijadikan dasar bertindak oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus terbaru yakni, tertanggal 22 Juni 2026 yang mana telah didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan di register sebagai bagian dari administrasi perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, disamping surat kuasa khusus Penggugat terbaru (22 Juni 2026), pada

Hal 38 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda sidang tanggal 9 Juli 2026, atas izin Majelis Hakim Penggugat telah menyerahkan Renvoi Gugatan tertanggal 22 Juni 2026, selain itu, Renvoi Gugatan tersebut juga telah diserahkan secara langsung kepada Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan dan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, sehingga sejak saat itu Tergugat telah mengetahui secara nyata adanya penyempurnaan gugatan Penggugat dengan tetap mengindahkan ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* dan *tel;ah sesuai dengan doktrin atau pendapat ahli hukum yang ada;*

- b. Mengenai Eksepsi Tergugat pada angka **(3.1.1) huruf b** Pertimbangan Putusan ini, Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 8 angka 3 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, karena memuat secara jelas identitas para pihak yang berperkara, adanya dalil-dalil kongkrit tentang adanya peristiwa/fakta-fakta, dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada posita/fundamentum petendi dan adanya hal yang dimintakan/dituntut atau petitumnya telah dijelaskan dengan runtut, selain itu eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) lebih banyak menjawab pokok perkara sehingga apabila Tergugat mampu menyusun Jawaban yang membahas pokok-pokok Gugatan secara rinci didalam eksepsi, maka secara logis hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat memahami substansi Gugatan Penggugat. Dengan demikian pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa dalil Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), menjadi kehilangan dasar karena bertentangan dengan sikap Tergugat sendiri yang telah memberikan tanggapan secara substansial terhadap isi Gugatan;

(3.1.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkannya eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut,

- a. Bahwa Eksepsi Tergugat yang tersebut pada angka **(3.1.1) huruf a** Pertimbangan Putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 39 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dimuka persidangan, sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan, dengan perubahan sebagai berikut :

- Bahwa pada Surat Gugatan Penggugat tertanggal **11 Juni 2026** pada bagian Penerima Kuasa (Halaman 2), disebutkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **1 Juni 2026**, sedangkan pada Perbaikan Surat Gugatan Penggugat tertanggal **22 Juni 2026**, dan Surat Kuasa Khusus tertulis tertanggal **22 Juni 2026**;
- Bahwa pada Surat Gugatan Penggugat tertanggal **11 Juni 2026** pada bagian Alamat Tergugat (Halaman 2) tertulis : di Jl. Kraton Industri Raya Nomor 03, Kawasan PIER Desa Curah Dukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, namun Redaksi di halaman yang sama diparagraf dibawahnya sebenarnya sudah ditulis di Kraton Industri Raya Nomor 03, Pejangkungan, Kec. Rembang, Kabupaten Pasuruan, sedangkan pada Perbaikan Surat Gugatan Penggugat tertanggal **22 Juni 2026**, tertulis : di Jl Kraton Industri Raya Nomor 03, Pejangkungan, Kec. Rembang, Kabupaten Pasuruan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), perubahan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak mengubah materi pokok gugatan, dan ternyata pula tanggal Surat Perubahan Gugatan yang telah di upload di Ecourt dan Surat Kuasa Khusus yang telah tercantum di Ecourt sama-sama tertanggal 22 Juni 2026, maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa Penggugat cacat formil sangat beralaskan hukum untuk dinyatakan ditolak;

- b. Bahwa Eksepsi Tergugat yang tersebut pada angka **(3.1.1) huruf b** Pertimbangan Putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perselisihan dan harus di putus bersama-sama dengan Pokok Perkara sehingga Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perselisihan Hak sebagaimana terurai diatas;

Hal 40 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.2) Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan 20 Oktober 2025, berlangsung secara terus menerus berdasarkan PKWTT dan PKWT, selama bekerja Penggugat menjabat sebagai Manager Produksi dengan upah terakhir sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) per bulan, bahwa pada prinsipnya selama berstatus sebagai Pekerja PKWT, Penggugat tidak diberi kompensasi saat berakhirnya PKWT tersebut akibat tindakan Tergugat tidak membayarkan uang kompensasi pada setiap akhir masa PKWT, maka seluruh kompensasi dihitung secara akumulatif pada akhir hubungan kerja tindakan tersebut mengakibatkan timbulnya beban pajak progresif yang lebih besar bagi Penggugat. Di sisi lain, selama ini Penggugat mendapatkan upah dalam bentuk gaji bersih (*nett/take home pay*) dan semua beban dan pembayaran pajak ditanggung Tergugat, kecuali pada masa PKWT terakhir (21 Oktober 2024-20 Oktober 2025), dan saat Penggugat berstatus Pekerja PKWTT, Pekerja tidak diberi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak saat terjadi PHK, selain itu selama Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan upah riil Penggugat, sehingga Hak Penggugat atas JHT menjadi lebih kecil;

(3.2.3) Menimbang bahwa Tergugat telah memiliki itikad baik untuk membayarkan uang kompensasi karena berakhirnya masa kerja dari 07 Mei 2021 sampai dengan 20 Oktober 2025 sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun selayaknya perusahaan yang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan, Tergugat wajib melakukan penyetoran terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat kepada kas negara yaitu melalui 2 (dua) komponen pajak yaitu :

- a. **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pembayaran Kompensasi** (Vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang

Hal 41 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi ("PMK 168/2023") yang menegaskan bahwa pemberi kerja merupakan pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21)

b. **dan Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Masa Kerja Penggugat**

Tahun 2025, dimana Tergugat juga berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan yang diterima Penggugat selama Tahun Pajak 2025. Berdasarkan perhitungan kembali atas penghasilan Penggugat pada Tahun Pajak 2025, terdapat kekurangan pemotongan (*under withholding*) PPh Pasal 21 yang wajib disetorkan oleh Tergugat kepada negara. Oleh karenanya, kekurangan PPh Pasal 21 tersebut harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai pemotong pajak dan tidak menimbulkan konsekuensi administratif maupun sanksi perpajakan di kemudian hari. Dan Penggugat meminta waktu kuasa hukum Tergugat bersama-sama kuasa hukum Penggugat yang pada waktu pelaksanaannya melakukan kunjungan pada Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Pratama Pasuruan ("KPP Pasuruan") dan telah melakukan konsultasi dengan petugas KPP Pasuruan (*helpdesk*) pada tanggal 17 Maret 2026 ("Kunjungan Konsultasi") dan mendapat informasi rincian perhitungan potongan perpajakan atas pembayaran kompensasi kepada Penggugat adalah Jumlah total Kompensasi di kurangi Pajak penghasilan Kompensasi dan Pemotongan Kewajiban Pajak penghasilan tahun 2025 dengan perhitungan sebagai berikut : Rp300.000.000,00 – (Rp32.500.000,00 + Rp27.012.146,00) = Rp240.487.854,00 (Dua ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah) (Vide angka 6 Keterangan Pihak Pengusaha pada Surat Anjuran Disnaker Pasuruan),

berkaitan dengan tuntutan Penggugat atas sisa upah pada bulan Oktober 2025, Tergugat tetap menunjukkan itikad baik dengan membayarkan upah Penggugat secara penuh untuk bulan Oktober 2025 yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa melakukan perhitungan secara proporsional berdasarkan hari kerja yang dijalani pada bulan tersebut, walaupun sebenarnya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. A. 479/PKWT-HRD/CGG/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 ("PKWT 2024") Tergugat hanya

Hal 42 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban membayar upah Penggugat pada saat berakhirnya Perjanjian a quo pada tanggal 20 Oktober 2025, dan berkaitan dengan Tuntutan Penggugat atas sisa cuti tahunan, Tergugat menanggapi hal itu bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Perusahaan Tergugat tertanggal 27 Juni 2024 yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Keputusan Nomor 500.15.01.201/353.424.078/2024 tertanggal 8 Juli 2024 (selanjutnya disebut "**Peraturan Perusahaan**"), karyawan yang telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun berhak memperoleh cuti tahunan selama 13 (tiga belas) hari kerja, yang akan gugur apabila tidak digunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak hak cuti tersebut timbul dan bertentangan pula dengan fakta hukum yang tertulis pada kartu cuti Karyawan, selanjutnya berkaitan dengan Tuntutan Penggugat atas selisih Jaminan Hari Tua (JHT) tahun 2021-2025 tidak didasari dasar hukum yang jelas;

(3.2.4) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah memperoleh Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha No : 9120101331097 tertanggal 19 Maret 2019 dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. Bahwa terdapat Peraturan Perusahaan PT Canada Green Gate tertanggal 27 Juni 2024, dengan Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor : 500.15.15.12.1/1351/424.078/2024 tanggal 8 Juli 2024 / Bukti T-10 yang berlaku di Perusahaan Tergugat, maka PP tersebut berlaku sebagai *Lex Specialist* dalam perkara ini senyampang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa seluruh kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat atas kewajiban pembayaran hak dari Penggugat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 telah diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (Vide Perjanjian Bersama Nomor : A.149/PB-HRD/CGG/X/2023 tertanggal 18/10/2023 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto / Bukti P-5);

Hal 43 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat tidak membuktikan pernah mengajukan permintaan slip gaji pada Tergugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat, dan tidak ada bukti penolakan permintaan slip gaji;
- e. Bahwa Tergugat telah terbukti kooperatif menanggapi keberatan Penggugat atas pajak yang dikenakan terhadap uang kompensasi untuk Penggugat tersebut dan sebagai upaya untuk menyelesaikan pembayaran uang kompensasi tersebut kepada Penggugat, Tergugat **bersama dengan Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh kuasa hukum Penggugat telah bersama-sama melakukan kunjungan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan ("KPP Pasuruan") pada tanggal 17 Maret 2026, dan mendapat informasi bahwa Pajak Penghasilan terhadap Pembayaran Kompensasi Penggugat adalah sejumlah** Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pajak Penghasilan tahun 2025 adalah sejumlah Rp27.012.146,00 (dua puluh tujuh juta dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah) (Vide angka 5, angka 6 dan angka 10 huruf a table kolom No 2 dan No 3, B. Keterangan Pihak Pengusaha, Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan No : 500.15.15.2/801/108/2026 tertanggal 6 April 2026 / Bukti P-15);
- f. Bahwa setelah kuasa hukum Sdr. Andika Rinawanto menyampaikan langsung hasil kunjungan konsultasi **di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan ("KPP Pasuruan") pada tanggal 17 Maret 2026,** kepada Sdr. Andika Rinawanto / Penggugat, tanggapan lisan yang diberikan Oleh prinsipal Sdr. Andika Rinawanto bahwa Sdr. Andika Rinawanto menolak dan membantah keterangan dari petugas KPP Pasuruan dan menginformasikan perhitungan pajak dari KPP Pasuruan keliru dan tidak sesuai perhitungan KPP Mojokerto (bukan wilayah Kerja KPP tempat Tergugat) (Vide angka 7, B. Keterangan Pihak Pengusaha, Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan No : 500.15.15.2/801/108/2026 tertanggal 6 April 2026 / Bukti P-15);

(3.2.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah tuntutan Penggugat supaya Tergugat dinyatakan

Hal 44 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar hak normatif pekerja dengan tidak membayar uang kompensasi atas berakhirnya PKWT, dan Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, selisih pembayaran JHT tahun 2021-2025, sisa upah Oktober 2025 serta hak-hak lainnya yang tersebut dalam petitum-petitumnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan atau tidak;

(3.2.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.2.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-25, namun Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi dan atau Ahli;

(3.2.8) Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti berupa Bukti T-1 sampai dengan T-13 namun Tergugat dimuka persidangan juga menyatakan tidak mengajukan Saksi dan atau Ahli;

(3.2.9) Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.2.10) Menimbang bahwa berdasarkan lampiran gugatan Penggugat berupa Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan No : 500.15.15.2/801/108/2026 tertanggal 6 April 2026 / Bukti P-15 dan Bukti T-4, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti surat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya surat gugatan tersebut patut untuk diterima, selanjutnya untuk diperiksa dan diputus menurut hukum dalam perkara ini;

(3.2.11) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 dan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat dan pihak Tergugat mempunyai legal standing untuk menjadi pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Hal 45 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.12) Menimbang bahwa jalannya operasional suatu Perusahaan ada pada wewenang Pengusaha, termasuk didalamnya melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, selama proses dan konsekuensi hukum atas pemutusan hubungan kerja tersebut dilaksanakan oleh Pengusaha;

(3.2.13) Menimbang bahwa Penggugat pada **Petitum angka 3 (tiga)** Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026, meminta Majelis Hakim supaya menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Gaji yang diterima berdasarkan PKWT tiap bulan sebesar Rp60.000.000,00, Masa Kerja 7 Mei 2021-07 Mei 2022 Status Kontrak=1 x Gaji, Masa Kerja 8 Mei 2022-20 Okt 2023 Status Tetap=2 x Gaji, Masa Kerja 21 Oktober 2023-20 Oktober 2024 Status Kontrak=1 x Gaji, Masa Kerja 21 Oktober 2024-20 Oktober 2025 Status Kontrak=1 x Gaji, Total Selisih **JHT** tahun 2021-2025, Sisa upah Oktober **2025** dan Perincian sisa Cuti tahunan, sebagaimana tertulis dalam Petitum a quo, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

(3.2.14) Menimbang bahwa Penggugat meminta agar Gaji yang diterima berdasarkan PKWT tiap bulan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan Bukti Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 07 Mei 2021 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto / Bukti P-4, disebutkan bahwa pada Pasal 4 PKWT A Quo (Bukti P-4) disebutkan bahwa gaji Sdr Andika Rinawanto adalah Rp28.560.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) di potong pajak dan akhir BPJS setiap akhir bulannya, dan Pasal 6 ayat 1 PKWT A Quo (Bukti P-4) menyatakan bahwa Perjanjian PKWT tersebut berlaku pada tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 07 Mei 2022, di ketahui bahwa upah Penggugat tidak berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka tuntutan agar penghitungan kompensasi didasarkan pada upah terakhir yang didalilkan Penggugat, bertentangan dengan PKWT yang terkait, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

(3.2.15) Menimbang bahwa Penggugat meminta agar Tergugat membayar Masa Kerja 7 Mei 2021-07 Mei 2022 Status Kontrak = 1 x Gaji, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan Bukti Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 07 Mei 2021 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto / Bukti P-4, disebutkan bahwa pada Pasal 4 PKWT A

Hal 46 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quo (Bukti P-4) disebutkan bahwa gaji Sdr Andika Rinawanto adalah Rp28.560.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak atas uang kompensasi sejumlah Rp28.560.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karenanya tuntutan Penggugat berkaitan dengan ini patut untuk di kabulkan sebagian (karena Penggugat mendalilkan dasar perhitungan Gaji berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga Penggugat dinyatakan berhak atas uang kompensasi sejumlah Rp28.560.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

(3.2.16) Menimbang bahwa Penggugat meminta agar Tergugat membayar Masa Kerja 8 Mei 2022 - 20 Okt 2023 Status Tetap = 2 x Gaji, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada Periode 8 Mei 2022 - 20 Oktober 2023 tidak ditemukan Perjanjian Kerja dan ternyata pada tabel angka 4, Bagian Pendahuluan, Surat Jawaban Tergugat tertanggal 20 Juli 2026, secara implisit bahwa gaji Penggugat “saat itu” adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dapat dianalogikan juga bahwa Tergugat mengakui Penggugat sebagai karyawan tetap dengan di tetapkannya “kompensasi” untuk Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dimana nilai tersebut sesuai dengan jumlah yang dimohonkan oleh Penggugat (berdasarkan Ketentuan Pasal 40 Jo Pasal 48 PP No 35 Tahun 2021 berdasarkan masa kerja 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari), oleh karenanya tuntutan Penggugat berkaitan dengan ini patut untuk di kabulkan, sehingga Penggugat dinyatakan berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seluruhnya berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

(3.2.17) Menimbang bahwa Penggugat meminta agar Tergugat membayar Masa Kerja 21 Oktober 2023-20 Oktober 2024 Status Kontrak = 1 x Gaji, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan Bukti Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 17 Oktober 2023 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto / Bukti P-6, pada Pasal 4 disebutkan bahwa

Hal 47 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Sdr Andika Rinawanto adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di potong BPJS setiap bulannya, dan Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Perjanjian PKWT tersebut berlaku pada tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak atas uang kompensasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), oleh karenanya tuntutan Penggugat berkaitan dengan ini patut untuk di kabulkan, sehingga Penggugat dinyatakan berhak atas uang kompensasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

(3.2.18) Menimbang bahwa Penggugat meminta agar Tergugat membayar Masa Kerja 21 Oktober 2024-20 Oktober 2025 Status Kontrak = 1 x Gaji, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan Bukti Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 18 Oktober 2024 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto / Bukti P-7, pada Pasal 4 disebutkan bahwa gaji Sdr Andika Rinawanto adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di potong Pajak dan BPJS setiap bulannya, dan Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Perjanjian PKWT tersebut berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2025, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak atas uang kompensasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), oleh karenanya tuntutan Penggugat berkaitan dengan ini patut untuk di kabulkan, sehingga Penggugat dinyatakan berhak atas uang kompensasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

(3.2.19) Menimbang bahwa Penggugat meminta agar Tergugat membayar selisih JHT tahun 2021-2025 adalah Rp57.560.160,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa tuntutan *a quo* ternyata tidak dijelaskan dasar hukum dan dasar perhitungannya didasarkan pada angka kerugian apa dalam Posita Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2026, selain itu berdasarkan

Hal 48 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti History Daftar Upah Tenaga Kerja Periode : 2021 s/d 2025 atas nama Andika Rinawanto, ST. / Bukti T-12, dari Bukti tersebut diketahui bahwa sejak iuran Bukan November 2023, upah Penggugat yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai basic penghitungan iuran bulanannya sudah tertulis Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) jumlah itu sudah sesuai upah Penggugat yang sebenarnya, oleh karenanya tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan ini, sangat beralaskan hukum untuk dinyatakan di tolak;

(3.2.20) Menimbang bahwa Penggugat meminta agar Tergugat membayar sisa upah Oktober 2025 adalah $20/31 \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}38.709,077,00$ (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan Bukti Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 18 Oktober 2024 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto / Bukti P-7, pada Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Perjanjian PKWT tersebut berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2025, sehingga Tergugat seharusnya hanya berkewajiban membayar upah bulan Oktober pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025, dan selanjutnya merujuk pada Bukti Transfer Rupiah, antar Bank Mandiri Dari Canada Green Gate 202510311554757965 sejumlah IDR51.009.553,00 dilampiri Tanda Terima Gaji Karyawan tertanggal 31 Oktober 2025 dengan keterangan total di terima Rp51.009.553,00 / Bukti T-8, diketahui bahwa upah Penggugat pada periode Oktober 2025 adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di tambah tunjangan tidak tetap : Sub. Pulsa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ditambah Sub. Uang Makan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan ada penambahan pada komponen lain-lain sejumlah Rp1.428.572,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), seluruh jumlah tersebut kemudian dijumlah dan dikurangi potongan BPJS (Kes & Tk) sejumlah Rp1.425.474,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dan dikurangi Pajak (PPH 21) sejumlah Rp9.203.545,00 (sembilan juta dua ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga gaji / upah Penggugat nett dalam 1 (bulan pada periode Oktober 2025 adalah Rp51.009.553,00 (lima puluh satu juta sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), maka berdasarkan perhitungan tersebut, jika Penggugat mendalilkan berhak atas upah

Hal 49 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prorata tanggal 1 sampai tanggal 20 Oktober 2025, maka upah Penggugat tersebut seharusnya hanya sejumlah : $(20/25) \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah) (jumlah tersebut belum dipotong BPJS dan PPh21), namun kenyataannya Tergugat malah sudah mentransfer sejumlah Rp51.009.553,00 (lima puluh satu juta sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dimana hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 7, A. Keterangan Pihak Pekerja, Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan No : 500.15.15.2/801/108/2026 tertanggal 6 April 2026 / Bukti P-15, oleh karenanya Tuntutan Penggugat berkaitan dengan ini, dinyatakan tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada, dan patut dinyatakan ditolak;

(3.2.21) Menimbang bahwa Penggugat meminta agar Tergugat membayar sisa Cuti tahunan adalah $10,5/22 \times 60.000.000 = \text{Rp}28.636.363,00$ (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa berdasarkan Bukti Peraturan Perusahaan PT Canada Green Gate tertanggal 27 Juni 2024, dengan Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor : 500.15.15.12.1/1351/424.078/2024 tanggal 8 Juli 2024 / Bukti T-10, pada Pasal 11 disebutkan bahwa : karyawan yang telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun berhak memperoleh cuti tahunan selama 13 (tiga belas) hari kerja, yang akan gugur apabila tidak digunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak hak cuti tersebut timbul dan merujuk pada fakta hukum yang tertulis pada Bukti Kartu Cuti Karyawan atas nama Andika Rinawanto tanggal pengajuan terakhir 10 Oktober 2025 / Bukti T-11, berdasarkan Bukti tersebut diatas, cuti Penggugat telah habis pada tanggal 23 Mei 2025 karena dipergunakan untuk ibadah Haji sebanyak 19 hari, sehingga sisa cutinya per tanggal 23 Mei 2025 seharusnya justru minus 2,5 hari, namun pada tanggal 14 Juli 2025 Penggugat mengambil cuti 1 hari lagi sehingga sisa cuti Penggugat minus 3,5 hari, tetapi oleh Penggugat justru malah di tulis sisa 10,5, dan pada tanggal 10 Oktober 2025 Penggugat justru mengambil cuti kembali 10,5 hari, namun belum ada persetujuan dari Dept Head karena tidak ada bukti tanda tangan Dept Head, maka berdasarkan fakta hukum tersebut tuntutan Penggugat berkaitan dengan ini sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

Hal 50 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum bahwa Tergugat wajib melakukan penyetoran terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat kepada kas negara melalui 2 (dua) komponen pajak yaitu **Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Pembayaran Kompensasi** (Vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi menegaskan bahwa pemberi kerja merupakan pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21) **dan Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPH) 21 Masa Kerja Penggugat Tahun 2025**, dimana Tergugat juga berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan yang diterima Penggugat selama Tahun Pajak 2025. Dimana berdasarkan perhitungan kembali atas penghasilan Penggugat pada Tahun Pajak 2025, terdapat kekurangan pemotongan (*under withholding*) PPh Pasal 21 yang wajib disetorkan oleh Tergugat kepada negara. Oleh karenanya, kekurangan PPh Pasal 21 tersebut harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai pemotong pajak dan tidak menimbulkan konsekuensi administratif maupun sanksi perpajakan di kemudian hari;

(3.2.23) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, menyatakan : "Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah terdiri atas : c. **Pemotongan upah.....**", "Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, **dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja**, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama" Jo Bukti Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 18 Oktober 2024 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto / Bukti P-7, pada Pasal 4 disebutkan bahwa gaji Sdr Andika Rinawanto adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) **di potong Pajak** dan BPJS setiap bulannya, dan pada Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Perjanjian PKWT tersebut berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2025 Jo Pasal

Hal 51 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang telah menegaskan bahwa pemberi kerja merupakan pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21), yang hal tersebut sudah disampaikan oleh Petugas Helpdesk KPP Pasuruan Jo Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Pensiunan Yang menerima Uang Terkait Pensiun Secara Berkala (BPA1), No NPWP 3578242503770002 atas nama Andika Rinawanto, ST, Nama Pemotong : Canada Green Date, Periode Penghasilan 01-2025-11-2025 / Bukti T-6, maka Hak-hak normatif Penggugat yang telah dinyatakan dikabulkan dan dikabulkan sebagian, wajib dikurangi kewajiban pembayaran Pajak sebagaimana tersebut diatas;

(3.2.24) Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Bukti Surat Keterangan Fiskal Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Kantor pelayanan Pajak Pratama Pasuruan No : KET-0048/SKF-CT/KPP.1205/2026 tanggal 11 Agustus 2026 / Bukti P-25, namun ternyata berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang menyatakan bahwa : “Surat Keterangan Fiskal yang diperoleh Wajib Pajak tidak menghilangkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, melakukan penagihan Utang Pajak, dan/atau mengenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”, sehingga Bukti A Quo tidak dapat ditafsirkan dan atau disimpulkan bahwa kewajiban Perpajakan Penggugat atas PPh 21 yang dikenakan terhadap Pembayaran Kompensasi dan kekurangan Pajak PPh21 Periode tahun 2025, telah diselesaikan secara benar dan patut;

(3.2.25) Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang tersebut pada angka **(3.2.14)** sampai dengan angka **(3.2.24)** Pertimbangan Putusan ini, yang pada prinsipnya Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasi atas berakhirnya PKWT (Vide Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7) dan Uang Pesangon atas PHK hubungan kerjanya sebagai karyawan tetap pada periode 08 Mei 2022 s/d 20 Oktober 2023 yang seluruhnya berjumlah : Rp28.560.000,00 +

Hal 52 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 + Rp60.000,00 + Rp60.000.000,00 = Rp268.560.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), namun jumlah tersebut harus dikurangi **Pajak Penghasilan terhadap Pembayaran Kompensasi Penggugat sejumlah** Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pajak Penghasilan tahun 2025 sejumlah Rp27.012.146,00 (dua puluh tujuh juta dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah), sehingga jumlah hak normatif Penggugat setelah dikurangi Pajak A Quo adalah :
$$\text{Rp268.560.000,00} - (\text{Rp32.500.000,00} + \text{Rp27.012.146,00}) = \text{Rp209.047.854,00}$$
(dua ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), maka **Petitum angka 3 (tiga)** Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2026, sangat beralaskan hukum untuk dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

(3.2.26) Menimbang bahwa Penggugat pada **Petitum angka 4 (empat)** Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026, pada prinsipnya meminta Majelis Hakim supaya menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

(3.2.27) Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini hanya bisa dinyatakan sah hanya oleh Pihak yang menerbitkan bukti-bukti a quo berdasarkan *Rechtsleer* dan Doktrin hukum konsep sumber kewenangan entitas Subyek Hukum, maka **Petitum angka 4 (empat)** Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2026 dinyatakan ditolak;

(3.2.28) Menimbang bahwa Penggugat pada **Petitum angka 5 (lima)** Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026, meminta Majelis Hakim supaya menyatakan dan memerintahkan Tergugat memberikan slip gaji terakhir kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

(3.2.29) Menimbang bahwa permintaan Penggugat tersebut diajukan **setelah** putusannya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dihitung sejak 20 Oktober 2025 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Vide Bukti Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 18 Oktober 2024 antara Fred Dean Kurambek / Direktur dengan Andika Rinawanto / Bukti P-7) maka Tergugat sudah tidak mempunyai kewajiban untuk menerbitkan slip gaji untuk Penggugat, terlebih Tergugat sudah mengajukan Bukti Transfer Rupiah,

Hal 53 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar Bank Mandiri Dari Canada Green Gate 202510311554757965 sejumlah IDR51.009.553,00 ke rekening Penggugat dilampiri Tanda Terima Gaji Karyawan tertanggal 31 Oktober 2025 dengan keterangan total di terima Rp51.009.553,00 / Bukti T-8 yang berpola sama dengan Bukti yang sudah ada pada Penggugat yaitu Bukti Tanda Terima Gaji atas nama Andika Rinawanto, tertanggal 27 Januari 2025, dilampiri Tanda Terima Gaji tertanggal 28 Februari 2025, 28 Maret 2025, 30 April 2025, 30 Mei 2025, 30 Juni 2025, 31 Juli 2025, 29 Agustus 2025, dan 30 September 2025 / Bukti P-9, sehingga **Petitum angka 5 (lima)** Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2026 dinyatakan patut untuk dinyatakan ditolak;

(3.2.30) Menimbang bahwa Penggugat pada **Petitum angka 6 (enam)** Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026, meminta Majelis Hakim supaya menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan bukti potong PPh Pasal 21 kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

(3.2.31) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 tahun 2023 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang terbit dan berlaku sejak 22 Mei 2025, yang pada prinsipnya bagi wajib pajak yang berstatus karyawan, salah satu langkah yang harus dilakukan ketika akan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) adalah menyiapkan bukti potong PPh Pasal 21, karena informasi yang terdapat di dalam bukti potong PPh Pasal 21 tersebut akan menjadi acuan wajib pajak karyawan dalam melaporkan SPT Tahunannya. Khususnya PPh yang terkait dengan statusnya sebagai karyawan, bukti potong PPh Pasal 21 memang dibuat oleh perusahaan dan diserahkan langsung kepada karyawan. Tetapi di era coretax, bukti potong yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut akan tercatat langsung dan dapat diunduh di sistem coretax, maka Penggugat bisa mendownload sendiri bukti tersebut dengan berkoordinasi dengan KPP terkait, sehingga berdasarkan pertimbangan ketentuan tersebut, maka **Petitum angka 6 (enam)** Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Juni 2026 dinyatakan patut untuk dinyatakan ditolak;

(3.2.32) Menimbang bahwa Penggugat pada **Petitum angka 8 (delapan)** Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026, meminta Majelis Hakim supaya

Hal 54 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum dan memerintahkan Tergugat melakukan perbaikan dan penyesuaian administrasi perpajakan Penggugat, sejak 01 Juli 2015 sampai dengan sekarang, administrasi Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugat, Uang Pesangon yang telah dibayarkan Tergugat tanggal 19 Oktober 2023 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

(3.2.33) Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai perbaikan dan penyesuaian administrasi perpajakan Penggugat, sejak 01 Juli 2015 sampai dengan sekarang, tidak diperjelas substansinya secara spesifik mengenai apa, apakah mengenai SPPT tahunan apakah mengenai penghitungan Pajak PPh 21 ataupun yang lainnya sehingga dapat dimaknai tuntutan tersebut tidak jelas, sedangkan mengenai tuntutan perbaikan dan penyesuaian administrasi Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugat, berdasarkan Bukti History Daftar Upah Tenaga Kerja Periode : 2021 s.d. 2025 atas nama Andika Rinawanto, ST., / Bukti T-12, sudah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana mestinya, dan mengenai tuntutan Uang Pesangon yang telah dibayarkan Tergugat tanggal 19 Oktober 2023 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, telah dipertimbangkan pada angka **(3.2.16)** Pertimbangan Putusan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat **Petitem angka 8 (delapan)** Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026, tidak beralaskan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

(3.2.34) Menimbang bahwa Penggugat pada **Petitem angka 7 (tujuh)** Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026, meminta Majelis Hakim supaya menghukum dan memerintahkan Tergugat memberikan Surat Keterangan Kerja (Paklaring) kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

(3.2.35) Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1602z KUHPdata yang pada prinsipnya menyatakan bahwa majikan/pengusaha wajib memberikan surat keterangan tertulis mengenai pekerjaan pekerja saat hubungan kerja berakhir, atas permintaan pekerja, maka berdasarkan ketentuan tersebut, **Petitem angka 7 (tujuh)** Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026, sangat beralaskan hukum untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Hal 55 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.36) Menimbang bahwa Penggugat pada **Petitum angka 2 (dua)** Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026, meminta Majelis Hakim supaya menyatakan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak normatif pekerja dengan tidak melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Tergugat yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dan diberikan pada saat berakhirnya PKWT. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

(3.2.37) Menimbang bahwa dalam pemberian Kompensasi atas berakhirnya PKWT Penggugat, tidak ditemukan adanya unsur kesalahan, kelalaian dan atau kesengajaan dalam setiap tindakan dan atau langkah hukum yang diambil oleh Tergugat dalam menyelesaikan tuntutan Penggugat a quo, maka **Petitum angka 2 (dua)** Surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2026 tersebut dinyatakan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada, oleh karenanya harus dinyatakan di tolak;

(3.2.38) Menimbang bahwa nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

(3.2.39) Memperhatikan Pasal 132b HIR / Pasal 157 R.Bg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

4.1. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

4.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang kompensasi karena berakhirnya PKWT dan uang pesangon atas tindakan PHK yang dijatuhkan kepada Penggugat, yang jumlah total keseluruhannya demi hukum diperhitungkan dengan kewajiban Penggugat dalam pembayaran

Hal 56 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Pajak PPh 21 atas Pembayaran kompensasi dan kekurangan Pembayaran Pajak PPh 21 periode 2025, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Uang Kompensasi atas berakhirnya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 07 Mei 2021 / Bukti P-4 sejumlah Rp28.560.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak karena di PHK berdasarkan ketentuan Pasal 40 Jo Pasal 48 PP No 35 Tahun 2021 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- c. Pembayaran Uang Kompensasi atas berakhirnya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 17 Oktober 2023 / Bukti P-6, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- d. Pembayaran Uang Kompensasi atas berakhirnya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) tertanggal 18 Oktober 2024 / Bukti P-7, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dan jumlah item **a** s.d. **d** tersebut, dipotong Pajak PPh 21 atas Pembayaran kompensasi dan kekurangan Pembayaran Pajak PPh 21 periode 2025, sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp27.012.146,00 (dua puluh tujuh juta dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah), sehingga jumlah sisa hak normatif Penggugat yang harus di bayar oleh Tergugat, (setelah dikurangi Pajak-Pajak *A Quo*) adalah : $Rp268.560.000,00 - (Rp32.500.000,00 + Rp27.012.146,00) = Rp\ 209.047.854,00$ (dua ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membuat Parklaring (Surat Keterangan Kerja) untuk Penggugat sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 57 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 September 2026, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Nursalam, S.H., M.H., dan Erfan Jamil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby tanggal 24 Juni 2026, putusan tersebut diucapkan, pada hari **Senin, tanggal 14 September 2026** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nursalam, S.H., M.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

ttd

Erfan Jamil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Hal 58 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	28.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	198.000,00
--------	-----	------------

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal 59 dari 59 hal Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)